

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 급여기준개정검토위원회 운영 미흡

관 계 부 서 급여전략실

내 용

1. 업무개요

급여전략실은 급여·비급여 행위에 대한 재평가와 제도개선·정책지원 업무를 총괄하고, 건강보험 재정의 건전성 및 효율성 제고를 위한 재정지출 관련 정책지원 업무를 수행하고 있다.

이에 급여전략실은 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 중 기준비급여 항목에 대한 합리적인 급여기준 마련을 위하여 ‘급여기준개정검토위원회(이하 “위원회”라 한다)’를 운영한 바 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「급여기준개정검토위원회 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다)에 따르면 위원회는 위원장 1인을 포함한 11인 이내의 위원으로 구성하도록 되어 있으며, 위원은 의료계를 대표하는 단체 추천 2인 이내, 소비자단체 추천 2인 이내, 건강보험심사평가원 급여기준 담당 부서장 1인 및 진료심사평가위원회 위원 4인 이내, 보건복지부 담당 공무원 1인 등 운영규정에서 정한 위원으로 위원회를 구성·운영하였어야 한다.

또한 운영규정 제13조는 위원회 운영 과정에서 취득한 정보의 비밀유지,

위원의 책임성 확보 및 위원회 운영에 필요한 개인정보 처리 사항을 규정하고 있으며, 이에 따라 위원은 위촉된 이후 최초로 개최되는 회의 개시 전까지 별지 제4호 서식에 따른 청렴서약서와 별지 제5호 서식에 따른 개인정보 제공 동의서를 위원장에게 제출하도록 정하고 있다.

따라서 위원회는 운영규정에서 정한 위원 구성기준을 준수하고 청렴서약서 징구 절차를 적정하게 이행하여야 하며, 개인정보 제공 동의서의 수집·이용 목적 또한 운영규정에서 정한 개인정보 처리 목적과 일치하도록 관리하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 대상기간 동안 위원회 운영 현황을 확인한 결과, 2021년 제2차 및 제4차 위원회 개최 시 건강보험심사평가원 급여기준 업무 담당 부서장이 위원으로 참석하지 않은 사실을 확인하였다.

또한 2021년 제5차 위원회 개최 시 위원으로 참석한 보건복지부 담당 1인에 대한 청렴서약서를 징구하지 않은 사실을 확인하였으며, 2020년 제5차 위원회를 통해 개정된 운영규정 별지 제5호 서식인 개인정보 제공 동의서는 수당 지급 및 납세 관련 업무 목적 위주로 구성되어 있어 위원 위촉, 자격 및 위원회 운영 등 운영규정에서 정한 개인정보 처리 목적을 충분히 반영하지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 위원회 운영의 전문성 및 책임성 확보가 미흡할 우려가 있으며, 위원회 운영에 필요한 개인정보 처리 목적과 정보주체의 동의 범위 간 불일치가 발생할 수 있어 개인정보 처리의 적법성 및 투명성 확보에도 한계가 있을 우려가 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 보험수가상임이사는 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시고 관련 부에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표]

「급여기준개정검토위원회 운영규정」 별지 제5호 서식 “개인정보 제공 동의서” 개정 전·후

<개정 전>	<개정 후>																
[별지 제5호서식] <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">개인정보 제공 동의서</th> </tr> <tr> <td>성명</td> <td>주민등록번호</td> <td>-</td> <td>성별</td> </tr> </table> 본인은 급여기준개정검토위원회 위원 활동과 관련하여 「개인정보 보호법」 제15조 및 제17조, 제43조에 따라 본인 확인을 위한 개인정보의 제공에 동의합니다. 년 월 일 동의인: (서명 또는 인) 급여기준개정검토위원회 위원장 귀하 【개인정보의 수집·이용 목적】 ○ 「개인정보 보호법」 제15조에 따라 다음의 목적을 위하여 급여기준개정검토위원회 위원의 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. - 「급여기준개정검토위원회 운영규정」에 의한 회원 자격 확인, 수당 지급 등 운영업무 【개인정보 수집 범위】 ○ 성명, 주민등록번호, 출신학교(전공), 소속, 직위, 경력, 주소, 전화번호, 이메일, 계좌번호 【동의할 거부할 권리 및 동의의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항】 ○ 위하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의의 거부에 따라 불이익하게 취급될 수 없습니다. 【개인정보 보유 및 이용기간】 ○ 수집된 개인정보는 급여기준개정검토위원회 위원 활동 종료 후 즉시 파기됩니다. 개인정보의 수집·이용목적 보유에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음 【고유식별정보 처리에 대한 동의】 ○ 「개인정보 보호법」 제43조에 따라 다음과 같은 목적으로 고유식별정보(주민등록번호)를 처리하며, 급여기준개정검토위원회 운영업무 이외의 목적으로 이를 처리하지 않습니다. - 위원 위촉, 수당 지급 및 존속기간에 따른 회원자격 확인 고유식별정보 처리에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음 【개인정보 제공 동의】 ○ 「개인정보 보호법」 제17조에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위 내에서 제3자에게 개인정보 제공을 제공할 수 있습니다. 개인정보 제공에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	개인정보 제공 동의서				성명	주민등록번호	-	성별	[별지 제5호서식] <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">수당 지급, 남세 관련 업무처리 등을 위한 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서</th> </tr> </table> 수당 지급, 남세 관련 업무처리 등을 위해 아래의 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 대한 내용을 수집하고자 하오니, 아래에 표시된 주 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>성명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주민등록번호</td> <td></td> </tr> <tr> <td>제과번호</td> <td></td> </tr> </table> 개인정보의 수집 및 이용에 동의하십니까? (선택할 거부할 수 있으나, 관련 업무에 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.) ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음 개인정보의 제3자 제공에 동의하십니까? (선택할 거부할 수 있으나, 관련 업무에 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.) ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음 개인정보 수집 및 이용 목적 소속세비 제43조에 의해 작성된 신고와 관련하여 원산권주의무과장명단의 지급명세 제출 등 남세 관련 업무를 처리하기 위한 개인정보 수집 항목: 성명, 주민등록번호, 제과번호 보유 및 이용기간: 5년(세무 신고관련) - 「개인정보 보호법」 제43조(정보주체 동의)에 따라 수집한 개인정보에 대해 5년간 보유할 수 있음을 알려드립니다. 개인정보의 제3자 제공 동의 - 제공받는 자: 국세청 - 제공목적: 소득세 신고 - 제공항목: 성명, 주민등록번호, 제과번호 - 제공기간: 5년 고유식별정보(주민등록번호) 수집내역 - 「과세거부제출 및 관련에 관한 법률」 제43조 및 동법 시행령 제43조 「소득세법」 제43조 및 「과세거부제출 및 관련에 관한 법률」 제43조에 따라 원산권주의무과장명단의 지급명세 제출 등 남세 관련 업무를 위한 목적으로, 고유식별정보(주민등록번호)를 수집함을 알려드립니다. 년 월 일 동의인: (서명 또는 인) 간접세과장명기관장 귀하	수당 지급, 남세 관련 업무처리 등을 위한 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서		성명		주민등록번호		제과번호	
개인정보 제공 동의서																	
성명	주민등록번호	-	성별														
수당 지급, 남세 관련 업무처리 등을 위한 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서																	
성명																	
주민등록번호																	
제과번호																	